

Le cadre, les acteurs, les chiffres

Fiche mémo de synthèse — les quatre modules de la journée sur un recto-verso

DEUX AVERTISSEMENTS TRANSVERSAUX

La réforme du 20 NOVEMBRE 2026 NE CONCERNE PAS le crédit immobilier : l'ordonnance de 2025 transpose la directive sur le crédit à la CONSOMMATION.
La réforme de la PUBLICITÉ FONCIÈRE du 19 juin 2024 N'EST PAS EN VIGUEUR : le décret de 1955 s'applique toujours (voir § 3).

1 - L'encadrement

Point	Contenu
Le champ	Objet du financement — immeuble d'habitation ou mixte, travaux, terrain à bâtir — ou garantie hypothécaire . Charnière avec la conso : 75 000 € pour les travaux
Scrivener 2	Loi du 13 juillet 1979 (celle de 1978 vise la consommation). Trois apports : offre préalable écrite et réglementée · délai de réflexion · interdépendance prêt / vente
Délai de réflexion	10 jours à compter de la réception de l'offre (art. L. 313-34). Acceptation au 11^e jour . Ordre public — interdiction faite aux DEUX parties. Sanction : NULLITÉ
Maintien de l'offre	Au moins 30 jours à compter de la réception. C'est un minimum
Interdépendance	Vente sous condition suspensive de l'obtention du prêt → prêt non obtenu = vente caduque et restitution
MURCEF · Châtel	Rôle d'appui . MURCEF : ventes groupées (éclaire l'assurance, J10). Châtel : terrain = crédit conso (J3)
Régime en vigueur	Ordonnance du 25 mars 2016 : FISE (J12) · informations générales dues aussi par l'INTERMÉDIAIRE · solvabilité · explications · TAEG
Publicité	Trois mentions : délai de 10 jours · subordination à l'obtention du prêt · restitution des sommes versées — les trois apports de Scrivener

2 - LE PIÈGE — deux délais de dix jours

RÉTRACTATION — L'ACQUÉREUR	RÉFLEXION — L'EMPRUNTEUR
Art. L. 271-1 CCH , loi SRU du 13 décembre 2000 Acquéreur non professionnel d'un immeuble d'habitation 7 jours à l'origine, portés à 10 par la loi du 6 août 2015 (effet au 8 août 2015) Court de la NOTIFICATION de l'avant-contrat — pas de la signature Jours calendaires · prorogation si le dernier jour est chômé Art. L. 271-2 : aucun versement avant l'expiration C'est une faculté	Art. L. 313-34 C. consom. , hérité de Scrivener L'emprunteur 10 jours à compter de la réception de l'offre Acceptation possible au 11^e jour Bien plus tard dans l'opération ORDRE PUBLIC — on ne peut pas y renoncer Sanction : NULLITÉ du contrat de prêt

LA PHRASE À RETENIR MOT POUR MOT

L'acquéreur **SE RÉTRACTE** de ce qu'il a signé. L'emprunteur **RÉFLÉCHIT** avant de signer.
Et l'expression « délai de rétractation du prêt » **n'existe pas**.

Avant-contrat	10 j SRU	Demande de prêt	Offre	10 j Scrivener	Acceptation
Puis notification	Rétractation acquéreur	Instruction	Maintenue 30 j min.	Réflexion emprunteur	Au plus tôt le 11^e j

3 - Les intervenants du marché

Intervenant	Ce qui l'encadre	Ce qu'il ne peut pas faire
Le NOTAIRE	Officier public et ministériel · monopole de l'authenticité · émoluments tarifés · devoir de conseil dû à toutes les parties	NON soumis à la loi Hoguet — il relève d'autres textes
L'AGENT IMMOBILIER	Loi Hoguet du 2 janvier 1970 (mod. ALUR 2014, ELAN 2018) : carte T / G / S délivrée par la CCI pour 3 ans , une par activité · garantie financière · RC pro · mandat écrit (art. 6) · formation continue	Percevoir sans mandat : délit, 2 ans et 30 000 € Intermédiaire en crédit sans immatriculation IOBSP
Le PROMOTEUR	Pas de carte ni de statut unique : les contrats et les garanties (garantie d'achèvement)	Il vend un bien qu'il produit
Le CONSTRUCTEUR	Code de la construction, régime issu de la loi du 19 décembre 1990 · garantie de livraison à prix et délais convenus	Il bâtit sur le terrain du client
Le CIF	Art. L. 541-1 et s. CMF · immatriculé à l' ORIAS sans carte · association agréée par l' AMF (et non l'ACPR)	Recevoir des fonds autres que ceux rémunérant son conseil
Le CGP	AUCUN — CE N'EST PAS UN STATUT	Tout, tant qu'il ne détient pas les statuts de chaque activité

LE POINT DE LA JOURNÉE

Le conseil en gestion de patrimoine n'est pas un statut réglementé : ni carte, ni registre propre, ni autorité de tutelle. **N'importe qui peut se dire CGP**. Ce sont les activités qui sont réglementées — CIF, intermédiaire en assurance, IOBSP, carte Hoguet — et **chacune s'acquiert séparément**.
Corollaire : le cumul de statuts est licite, l'exercice sans statut ne l'est pas. Vérification sur le **registre public de l'ORIAS**.

4 - La publicité foncière

LE TEXTE APPLICABLE

DÉCRET N° 55-22 DU 4 JANVIER 1955. L'**ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024** l'abroge et codifie la matière aux **art. 710-1 à 710-47 du code civil** — mais elle **N'EST PAS EN VIGUEUR** : entrée en vigueur à la date du **décret d'application, au plus tard le 31 décembre 2028**.
C'est l'**inverse du réflexe de la J3** : ici, un texte publié depuis deux ans n'est pas applicable. À l'examen, la réponse attendue reste le décret de 1955.

Point	Contenu
Trois fonctions	Inform er (registre public) · rendre opposable (effet principal) · sécuriser
LE POINT ESSENTIEL	Elle N'EST PAS constitutive de droits. Entre deux acqu é reurs successifs, l'emporte le premier PUBLI É , non le premier sign é — parce que seule la publication est opposable aux tiers
Le service	Le SPF, successeur du conservateur des hypoth è ques depuis le 1 ^{er} janvier 2013
Le fichier immobilier	Interrogeable par immeuble et par personne → état hypothécaire
Authenticit é	Acte notari é en principe requis : le monopole du notaire est la condition d'acc è s au fichier
EFFET RELATIF <i>art. 3</i>	Pas de publication sans titre du disposant pr é alablement publi é . Maillon manquant (succession non r é gl é e) → publication REFUS ÉE , vente bloqu é e — attention à la dur é e de validit é de l'offre
Le rang	D é termin é par la date d'inscript ion . Le premier inscrit est pay é d'abord ; le dernier souvent rien
R È GLE DU M Ê ME JOUR	C'est la DATE DU TITRE qui prime, quel que soit l'ordre du registre des d é p ô ts. Pas l'heure de d é p ô t

5 · Les caractéristiques financières

LE CRITÈRE DU TAEG — ET LUI SEUL

Tous les coûts qui CONDITIONNENT L'OCTROI du crédit. Si le prêt ne peut pas être obtenu sans payer cette somme, elle entre dans le TAEG.

INCLUS

Intérêts · frais de dossier et commissions · primes d'assurance obligatoire · frais de garantie connus et déterminables · frais d'évaluation imposés · frais d'intermédiation · parts sociales conditionnant le prêt

EXCLUS

FRAIS DE NOTAIRE D'ACQUISITION · assurances facultatives · indemnités de remboursement anticipé · frais d'incident de paiement · frais de tenue de compte sauf s'ils conditionnent l'octroi

LE POINT CONTRE-INTUITIF — DEUX FRAIS, UN M Ê ME NOTAIRE
Les frais d'acquisition sont dus que le bien soit financ é ou pay é comptant : ils appartiennent à l'achat, pas au pr ê t. Les frais de garantie y entrent car sans garantie, pas de pr ê t.
C'est le CONDITIONNEMENT qui d é partage, pas l'identit é de celui qui encaisse.

	TEG	TAEG
M é thode	PROPORTIONNELLE · ignore les int é r ê ts compos é s · sous-estime	É QUIVALENTE (actuarielle) · harmonis é e en Europe
Champ	Pr ê ts professionnels · personnes morales de droit public (<i>R. 314-2</i>)	Cr é dits conso et immobili é res des PARTICULIERS (<i>R. 314-3</i>)

À données identiques, le TAEG est légèrement supérieur — parce que le calcul est plus juste.

Point	Contenu
L'usure	Le TAEG doit rester inf é rieur au taux d'usure (art. L. 314-6), fix é trimestriellement par la Banque de France, par cat é gorie. Aucun seuil chiffr é ici : ils changent chaque trimestre
Sanction	Int é r ê ts conventionnels remplac é s par le taux l é gal, sans remise en cause du capital. Le pr ê teur ne perd pas son capital : il perd son taux
En pratique	C'est souvent l'assurance qui fait franchir le seuil (client â g é , risque aggrav é). Dossier refus é non pour insolvabilit é , mais parce que le taux est ill é gal → pr é pare la J10
FIXE	Ne change pas · é ch é ance connue · risque port é par LA BANQUE, et factur é
VARIABLE	Index é + marge, r é vis é · risque port é par L'EMPRUNTEUR, int é gralement
CAP É	Variable à variation plafonn é e · risque PARTAG É : emprunteur jusqu'au cap, banque au-del à . Ce n'est PAS un taux fixe d é guis é
Deux questions	① Le cap joue-t-il à la baisse ? ② Une r é vision fait-elle varier l' é ch é ance, la dur é e, ou les deux ?
Amortissement	É ch é ance constante, composition variable : int é r ê ts sur le capital restant dû. Apr ès 5 ans sur 20, bien moins du quart rembours é → remboursement anticip é d'autant plus utile qu'il est pr é coce ; revente rapide = capital restant dû é lev é

LE CAS DE SYNTH È SE — L'OFFRE LA MOINS CH È RE N'EST PAS CELLE QU'ON CROIT
200 000 € sur 20 ans. Offre A : 3,10 % · assurance 50 € /mois · frais 3 000 € → co û t total 83 616,11 € , TAEG 3,83 %. Offre B : 3,25 % · assurance 28 € /mois · frais 1 500 € → co û t total 80 473,97 € , TAEG 3,67 %.
L'offre au taux nominal le PLUS É LEV É est la moins ch è re de 3 142 € . L'assurance (22 € /mois, soit 5 280 € sur 20 ans) et les frais (1 500 €) l'emportent sur 0,15 point de taux. Chiffres calcul é s et v é rifi é s.

CE QUE CETTE JOURN É E NE TRAITE VOLONTAIREMENT PAS
Les produits — pr ê t relais, in fine, VEFA, CCMI, pr ê ts aid é s, PTZ : journée 8 .
Le dossier — FISE, offre de pr ê t, mandat, constitution : journée 12 .
Les garanties — choix et co û t des s û ret é s : journée 7 . Ce module en traite seulement le m é canisme d'inscript ion et de rang.

Sources vérifiées au 19 août 2026. Code de la consommation : art. L. 313-1 à L. 313-64 dont L. 313-34 · art. L. 314-1 et s., R. 314-2, R. 314-3, L. 314-6 · code de la construction et de l'habitation : art. L. 271-1 et L. 271-2 · loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 (Scrivener 2) · loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (SRU) · loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 210 · loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (MURCEF) · ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 · loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (Hoguet) · code monétairé et financier : art. L. 541-1 et s., L. 541-4, L. 546-4 · décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 · ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 (art. 24 et 25) · ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 · arrêté du 18 juillet 2022, annexe A. Réserves assumées, signalées dans les supports : la référence de l'arrêt sur le caractère d'ordre public du délai de réflexion n'est pas vérifiée · le seuil de 75 000 € est à confirmer · le volume de formation continue des agents immobiliéres (42 h / 3 ans) vient de sources secondaires · la liste des éléments inclus et exclus du TAEG est à confirmer sur les art. R. 314-4 et s. POINT DE MAINTENANCE : vérifier avant chaque session si le décret d'application de l'ordonnance de 2024 sur la publicité foncière a été publié.